LH
Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau
NOTAR IN BERLIN

Notar Dr. von Tannried-Eichenau · Kastanienallee 74 · 10435 Berlin

Deutsches Notarinstitut (DNotI)
Gerberstraße 19
97070 Würzburg

Berlin, 06.11.2026

Unser Zeichen: TE-2026/113 · Spreekern / Mumbai
Fachkollegiale Anfrage

Spreekern KI & Immobilien GmbH: Beurkundung mit einer indischen Private Limited, Vertretungsnachweis und zurückgewiesene Gesellschafterliste

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich bitte um eine gutachtliche Auskunft zu einem deutsch-indischen Anteilsgeschäft, bei welchem ein stattliches Bündel an Gesellschaftspapieren vorliegt, die entscheidende Rechtsmacht aber gerade zwischen diesen Papieren zu verschwinden droht. Die Beteiligten haben mich mit Zustimmung meiner Kollegin Dr. Fenja Linden um eine fachkollegiale Mitprüfung gebeten. Frau Kollegin Linden hat den Vertrag beurkundet und die Gesellschafterliste eingereicht. Ich bin weder ihr Amtsnachfolger noch ihr amtlich bestellter Vertreter und beanspruche keine Zuständigkeit, ihre Urkunde oder ihre bereits erteilte Bescheinigung stillschweigend zu ersetzen.

Die Anfrage hat drei getrennte Zeitebenen: Welche Prüfung war vor der Beurkundung am 12. Oktober 2026 erforderlich? Welche Bedeutung haben die erst danach vollständig übermittelten Unterlagen für die damalige Vertretung? Und auf welchem rechtlich tragfähigen Weg kann jetzt weitergearbeitet werden, wenn der indische Director nicht nochmals nach Berlin reisen will? Ich schildere den Vorgang deshalb so vollständig, dass die rechtlichen Kernfragen auch ohne fortwährendes Blättern in der Nebenakte beantwortet werden können. Ein wohlgesetztes Siegel verdient gewiss Aufmerksamkeit; die Antwort darauf, wer die Gesellschaft verpflichten konnte, vermag ich ihm allein indes nicht abzulesen.

1. Gesellschaften, Beteiligte und wirtschaftlicher Vorgang

Die Spreekern KI & Immobilien GmbH besteht seit 2021 und ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 281746 B eingetragen. Sitz und Geschäftsleitung liegen in Berlin, Geschäftsanschrift ist Rummelsburger Straße 42, 10315 Berlin. Das Stammkapital von 100.000 EUR ist in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 EUR eingeteilt. Johanna Kern hält die Anteile 1 bis 60.000; Cem Aydin hält die Anteile 60.001 bis 100.000. Alleiniger Geschäftsführer ist Leonhard Falk. Die GmbH entwickelt Anwendungen zur Auswertung von Gebäudedaten und Wartungsunterlagen; Dokumentenverweise werden in einer privaten Blockchain protokolliert. Außerdem hält sie eigenes Bürogrundvermögen und erwägt den Erwerb eines Werkstattgebäudes in Berlin-Weißensee. Die Grundstücksgeschäfte sind nicht Gegenstand der hier behandelten Urkunde.

Käuferin ist die Konkan Meridian Analytics Private Limited, gegründet am 18. Dezember 2018 nach dem indischen Companies Act 2013, Corporate Identity Number U72900MH2018PTC318642. Ihr satzungsmäßiger Sitz und die nach den Unterlagen tatsächlich ausgeübte Hauptverwaltung befinden sich in Mumbai, Maharashtra. Als Geschäftsräume sind 7th Floor, Mahim Enterprise House, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400016 angegeben. Eine Sitzverlegung oder Geschäftsleitung in Deutschland wird nicht behauptet.

Bei der kollisionsrechtlichen Prüfung bitte ich von diesen Angaben auszugehen und etwa zusätzlich notwendige Feststellungen ausdrücklich zu benennen.

Die Käuferin soll ausschließlich vorhandene Anteile erwerben: von Frau Kern die Nummern 1 bis 20.000 für 480.000 EUR und von Herrn Aydin die Nummern 60.001 bis 75.000 für 360.000 EUR. Insgesamt sind dies 35 Prozent des Stammkapitals für 840.000 EUR. Es gibt weder eine Kapitalerhöhung noch eine Verpflichtung zur weiteren Eigenkapitalzuführung. Die Käuferin übernimmt nach dem Vertrag auch keine Garantie für Bankverbindlichkeiten der deutschen GmbH. Die Gesellschafterstellung der indischen Gesellschaft begründet kein Geschäftsführeramt ihres handelnden Directors bei der deutschen GmbH; diese Abgrenzung ist inzwischen auch den Beteiligten erläutert worden.

2. Organbestellung und die beiden Ermächtigungsgrundlagen

Arjun Deshmukh, DIN 09481627, wurde nach dem vorliegenden Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2024 zum Director bestellt. Seine Zustimmungserklärung vom 10. Juni 2024 ist gesondert vorhanden. Der DIR-12-Eingangsbeleg nennt als Ereignisdatum den 18. Juni und als Einreichungstag den 24. Juni 2024; sein Status lautet filed. Eine gespeicherte MCA-Ansicht vom 23. September 2026 führt ihn neben Meera Iyer und Nikhil Shah als Director einer aktiven Gesellschaft. Weder Bestellungsbeschluss noch Eingangsbeleg weisen ihn als Managing Director aus. Diese weitergehende Bezeichnung verwendet er selbst in E-Mails. Die Company Secretary Kavita Rao erklärt, in ihren Unterlagen sei keine spätere Abberufung oder Amtsniederlegung vermerkt; ein aktueller, eigenständig überprüfter Registerabruf nach dem Beurkundungstag liegt nicht vor.

Der am 22. September übermittelte Articles-Auszug aus einer Fassung vom 3. April 2024 überträgt die Leitung dem Board. Director-Amt und Bestellung zum Managing Director werden ausdrücklich unterschieden. Verträge dürfen danach durch die vom Board hierzu ermächtigten Directors oder sonstigen Funktionsträger geschlossen werden; Einzelermächtigungen können Betragsgrenzen und gemeinschaftliche Zeichnung vorsehen. Die Company Secretary darf Beschlussauszüge erstellen, soll dabei aber Beschlussdatum und Bedingungen angeben. Ein persönliches Director-Amt wird dort nicht mit einer unbeschränkten alleinigen Abschlussbefugnis gleichgesetzt.

Der vollständige Beschluss des Boards vom 1. September 2026 billigt Verhandlungen über den Erwerb bis zu einem Gesamtkaufpreis von 900.000 EUR. Herr Deshmukh darf allein unterzeichnen, wenn die Gesamtgegenleistung höchstens 500.000 EUR beträgt. Darüber sind Herr Deshmukh und Frau Iyer gemeinschaftlich zur Unterzeichnung vorgesehen, sofern nicht ein späterer ausdrücklicher Board-Beschluss gerade für dieses Geschäft die Einzelunterzeichnung zulässt. Die bloße Einhaltung der Investitionsobergrenze von 900.000 EUR beantwortet damit nach dem Urkundentext noch nicht die andere Frage, wer den Kaufvertrag unterzeichnen soll.

Am 9. Oktober 2026 bestätigte Frau Rao einen ergänzenden Auszug, wonach Herr Deshmukh den endgültigen Kauf- und Abtretungsvertrag über 35 Prozent der Spreekern-Anteile für insgesamt 840.000 EUR allein abschließen darf. Der Auszug hebt für dieses Geschäft das gemeinschaftliche Zeichnungserfordernis auf und nimmt zusätzliche Kapitalbeiträge sowie Schuldgarantien aus. Er wurde am selben Abend nach Deutschland gesandt. Er bezeichnet die Entscheidung weder ausdrücklich als Sitzungsbeschluss noch als Umlaufbeschluss. Seine sprachliche Eindeutigkeit bezüglich des Geschäfts steht außer Frage; offen ist gerade, ob das hierfür zuständige Organ diese Entscheidung in dem erforderlichen Verfahren wirksam getroffen hat.

3. Der nachgereichte E-Mail-Umlauf und der tatsächliche Ablauf

Die vollständige E-Mail-Kette ging erst am 3. November ein. Frau Rao hatte den Text am 9. Oktober um 12:05 Uhr indischer Zeit an alle drei Directors versandt. Herr Deshmukh stimmte um 14:35 Uhr zu, Frau Iyer um 16:10 Uhr. Herr Shah erklärte um 18:46 Uhr ausdrücklich, er stimme dem Umlauftext nicht zu und verlange, die Änderung der Zeichnung vor einer Board-Sitzung zu erörtern. Er verwies auf den erst im September vereinbarten Schwellenwert. Der anschließend erstellte Auszug wurde um 19:20 Uhr versandt. Die Nachricht des Herrn Shah lag somit zeitlich vor seiner Ausstellung.

Frau Rao erläutert nun, sie habe die Zustimmung der beiden anderen Directors für ausreichend gehalten, weil die Investition als solche im September bereits gebilligt worden sei. Ein unterzeichnetes Protokoll einer Sitzung am 10. Oktober besitzt sie nicht. Herr Deshmukh berichtet von einem Telefongespräch mit Herrn Shah ohne wirtschaftliche Einwände. Ob Herr Shah darin sein Sitzungsverlangen zurückgenommen hat, ist nicht schriftlich bestätigt. Aus diesem Bericht mache ich weder eine bewiesene Rücknahme noch eine zusätzliche Board-Sitzung. Ebenso wenig möchte ich eine fehlende Niederschrift ohne Prüfung der maßgeblichen Regeln bereits mit einer nicht stattgefundenen Entscheidung gleichsetzen. Nach der ergänzenden Nachricht von Frau Rao vom 6. November hat Herr Shah sein Sitzungsverlangen nicht zurückgenommen; eine neue Sitzung oder Ratifikation ist in den von ihr übermittelten Unterlagen nicht verzeichnet. Diese Auskunft der Company Secretary soll durch die nachgefragten Primärunterlagen überprüfbar werden und wird nicht als gerichtliche Feststellung vorweggenommen.

Die vorliegenden amtlichen indischen Materialien führen zu Section 175 Absatz 1 Companies Act 2013 und dem dortigen Vorbehalt zugunsten eines Sitzungsverlangens von mindestens einem Drittel der Directors. Ich bitte um Prüfung der auf die konkrete Private Limited am 9. Oktober 2026 anwendbaren Fassung einschließlich Ausnahmen, Satzungsregeln und etwa maßgeblicher Secretarial Standards. Ferner bitte ich um Abgrenzung zu Section 179 Absatz 3: Erforderte schon die Art der Auslandsbeteiligung eine in einer Sitzung zu treffende Entscheidung, oder betrifft die fragliche Änderung nur die konkrete Zeichnungsermächtigung? Entscheidend wäre nicht allein ein Abstimmungsergebnis von zwei zu eins, sondern dessen rechtliche Einordnung.

4. Beurkundung, Zahlung und eingereichte Liste

Am 12. Oktober 2026 erschienen Frau Kern, Herr Aydin und Herr Deshmukh vor Notarin Dr. Fenja Linden. Die Urkunde trägt UVZ 418/2026. Herr Deshmukh erklärte, für die Käuferin allein handeln zu dürfen; Frau Iyer erschien nicht und war nicht durch einen eigenen Bevollmächtigten vertreten. Die Urkunde beschreibt die vorgelegten Gesellschaftspapiere und den ergänzenden Auszug vom 9. Oktober. Sie vermerkt die Bedeutung einer wirksamen Vertretung nach dem maßgeblichen Gesellschaftsrecht, das Verlangen nach dem vollständigen Beschlussnachweis und den Wunsch der Beteiligten, auf Grundlage der vorliegenden Erklärungen zu beurkunden. Eine gesonderte vertragliche Bedingung der späteren Listenaufnahme oder einer konsularischen Bestätigung ist nicht vereinbart.

Jede Abtretung wurde unter die aufschiebende Bedingung vollständiger Zahlung des jeweiligen Kaufpreises gestellt. Die Käuferin veranlasste am 15. Oktober Belastungen von 480.000 EUR und 360.000 EUR; die Empfangsbestätigungen beider Veräußerer wurden am 16. Oktober weitergeleitet. Die Preisbedingung ist nach diesem Unterlagenstand erfüllt. Dies beantwortet nach meinem Verständnis noch nicht die vorgelagerte Frage einer ausreichenden Erwerbervertretung. Eine weitere Zahlung, eine Rückzahlung oder ein zweiter Kaufvertrag ist bislang nicht vereinbart worden.

Die Kollegin reichte am 16. Oktober eine von ihr bescheinigte Liste nach § 40 Absatz 2 GmbHG ein. Sie weist die indische Gesellschaft mit 35 Prozent, Frau Kern mit 40 Prozent und Herrn Aydin mit 25 Prozent

aus. Der technische Eingang und eine erfolgreiche Signaturprüfung sind bestätigt; eine Aufnahme in den Registerordner erfolgte bislang nicht. Die vorliegende Urkunde ist also tatsächlich beurkundet, die Liste tatsächlich übermittelt und der Vollzug tatsächlich umstritten. Eine neue Niederschrift soll nicht bloß deshalb geschaffen werden, um die Fragestellung nachträglich als noch ungeschehen erscheinen zu lassen.

5. Beurkundungsreife und Ermittlung der maßgeblichen Rechtsmacht

Ich bitte zunächst um eine trennscharfe kollisionsrechtliche Einordnung von Existenz und Rechtsfähigkeit der indischen Gesellschaft, Bestellung des Directors, organschaftlicher Vertretung, geschäftsbezogener Ermächtigung und einer daneben erteilten rechtsgeschäftlichen Vollmacht. Welche Fragen folgen dem Gesellschaftsstatut und welche einer gesonderten Vollmachtsanknüpfung? Die Rechtswahl deutschen Rechts im schuldrechtlichen Anteilskauf kann diese Zuordnung nicht ohne Weiteres erledigen. Bitte benennen Sie, welche tatsächlichen Anknüpfungspunkte zusätzlich zu Sitz und Hauptverwaltung benötigt werden und in welcher Form die indischen Rechtsquellen für die notarielle Prüfung erschlossen werden sollten.

Sodann bitte ich um Auskunft, welches Maß an Aufklärung vor dem damaligen Termin erforderlich war und was für einen künftigen Termin gelten würde. § 17 Absätze 1 und 2 BeurkG verlangt Sachverhaltsklärung und die Behandlung bestehender Zweifel; Absatz 3 enthält den Hinweis auf ausländisches Recht und begrenzt die Pflicht zur Belehrung über dessen Inhalt. Wo verläuft im vorliegenden Fall die Grenze zwischen zulässiger Dokumentation eines ernsthaft erörterten Wirksamkeitszweifels und einem Beurkundungsvorgang, dessen Vertretungsgrundlage zunächst weiter aufgeklärt werden muss? Ich möchte weder aus dem Beteiligtenwunsch eine Heilung noch aus jedem fremdrechtlichen Prüfbedarf ein ausnahmsloses Beurkundungshindernis ableiten.

Welche Nachweise wären hierfür konkret erforderlich und verhältnismäßig: vollständige aktuelle Articles, ursprüngliche und ergänzende Beschlüsse, Einberufungs- und Teilnahmeunterlagen, ein nachträglicher Registerauszug, Bestätigung der amtierenden Directors oder eine mit Rechtsquellen und Tatsachengrundlage versehene Auskunft eines indischen Juristen? Könnte das DNotI die Rechtsfrage anhand der mitgeteilten Tatsachen beantworten, während die Echtheit bestimmter Belege gesondert abgesichert werden muss? Bitte unterscheiden Sie dabei zwischen einem unklaren Norminhalt, unvollständigen Tatsachen und einem tatsächlich widersprüchlichen Nachweis. Ein weiteres Papier mit unverändertem Behauptungssatz wäre noch kein Gewinn an Erkenntnis.

6. Ausländische Bescheinigung, Apostille und Urkundenüberprüfung

Der Notar Rohan Vaidya in Mumbai hat am 5. Oktober die Identität und die vor ihm geleistete Unterschrift des Herrn Deshmukh unter dessen eigener Erklärung bestätigt. Er nennt Gründungsbescheinigung, DIR-12-Eingangsbeleg und gespeicherte Unternehmensansicht als vorgelegte Unterlagen. Ausdrücklich nicht eingesehen hat er das ursprüngliche Beschlussbuch und sämtliche Ermächtigungsentscheidungen zum Berliner Erwerb. Die uneingeschränkte Einzelbefugnis für 840.000 EUR gibt das Certificate als Behauptung des Erschienenen wieder; eine selbständige gutachtliche Feststellung dieser Rechtsmacht enthält es nicht. Es kann schon seinem Datum nach den Ablauf des 9. Oktober nicht bezeugen.

Mitgesandt wurde ein Apostilleblatt vom 7. Oktober mit Bezug auf Unterschrift und Eigenschaft des Notars Vaidya, Referenz MAH/2026/1007/8421. Ich unterstelle weder dessen geprüfte Echtheit noch eine zwischenstaatliche Wirkung in Deutschland. Der amtliche Hinweis der deutschen Vertretungen in Indien vom 16. Juni 2026 nennt den deutschen Einspruch gegen den Beitritt sowie die ebenfalls nicht stattfindende Legalisation indischer Urkunden. Ich bitte daher gerade nicht um Benennung eines vermeintlich stets verfügbaren Legalisationsersatzes. Welche Bedeutung können die vorliegenden Unterlagen gleichwohl als

Erkenntnismittel haben, und welche weitergehende Absicherung ist in diesem Firmenvorgang tatsächlich erreichbar und erforderlich?

Kommt eine Urkundenüberprüfung in Amtshilfe in Betracht, bitte ich um Präzisierung des zulässigen Anstoßes, des Empfängers und des Prüfungsgegenstands. Der veröffentlichte Hinweis bezeichnet deutsche Behörden beziehungsweise Gerichte als verfahrensveranlassende Stellen; die Beteiligten können eine solche Prüfung nicht privat bestellen. Kann und soll das Registergericht für diese konkreten Firmenunterlagen ein Ersuchen erwägen, oder ist zuvor der verfügbare Erkenntnisstoff auszuschöpfen? Eine Überprüfung von Echtheit und Registerzuordnung wäre außerdem von einem Gutachten über die Wirkung des Sitzungsverlangens zu unterscheiden. Die Frage nach dem richtigen Beweismittel darf nicht mit einer unbestimmten Bitte um alles, was in Mumbai irgendwie gesiegelt werden kann, beantwortet werden.

7. Varianten ohne erneute persönliche Anreise

Für ein künftiges Ergänzungs- oder Bestätigungsgeschäft möchte Herr Deshmukh den zweiten Flug nach Berlin vermeiden. Bitte stellen Sie zunächst der Variante erneuten persönlichen Auftretens die Vertretung durch einen in Deutschland erscheinenden Bevollmächtigten gegenüber. Selbst beim persönlichen Auftreten wäre seine gesellschaftsrechtliche Abschlussbefugnis gesondert zu prüfen. Bei Einschaltung eines Bevollmächtigten käme eine weitere Ermächtigungsstufe hinzu: Wer darf für die indische Gesellschaft die Vollmacht erteilen, wie ist diese Befugnis belegt, und welches konkrete Geschäft wird von der Vollmacht erfasst? Die bloße Verlagerung der Unterschrift auf eine andere Hand scheint mir die erste Stufe nicht zu ersetzen. Der am 6. November nachgereichte, ausdrücklich nicht unterzeichnete Entwurf benennt Mira Rosenfeld als vorgeschlagene Vertreterin für einen weiteren Termin. Er enthält keine Genehmigung des Vertrags vom 12. Oktober; schon die Befugnis von Arjun Deshmukh und Meera Iyer als den darin vorgesehenen Unterzeichnern ist nach dem Begleitschreiben erst zu klären.

Erste Untervariante ist eine privatschriftliche Spezialvollmacht im Original, ausgestellt durch Herrn Deshmukh allein. Zweite Untervariante ist dieselbe Vollmacht mit gemeinschaftlicher Unterschrift von Herrn Deshmukh und Frau Iyer auf Grundlage eines ordnungsgemäß gefassten neuen Beschlusses. Zu prüfen wären jeweils die anwendbare Form, Widerruflichkeit, Reichweite und ein etwaiges Abweichen von der grundsätzlichen Formregel des § 167 Absatz 2 BGB. Bitte prüfen Sie ausdrücklich, ob und wann im Zusammenhang mit dem formbedürftigen Anteilsgeschäft besondere Bindungswirkungen der Vollmacht eine andere Beurteilung verlangen. Eine Vollmacht soll nicht allein wegen der deutschen Beurkundungsform reflexhaft als beurkundungspflichtig behandelt werden. Gegenstand ist der Erwerb bestehender Anteile; die besondere Gründungsvollmacht nach § 2 Absatz 2 GmbHG soll nicht ohne Prüfung auf diesen anderen Vorgang übertragen werden.

Dritte Untervariante ist eine vor einem indischen Notar unterschriebene oder anerkannte, öffentlich beglaubigte Spezialvollmacht. Vierte Untervariante ist eine dort vollständig beurkundete Vollmacht oder eine gesonderte Bescheinigung über die Vertretungsmacht. Welche Wirkung haben diese unterschiedlichen Amtshandlungen, welche Anforderungen sind an eine etwaige funktionelle Gleichwertigkeit zu stellen und welche Tatsachen müsste der ausländische Notar selbst geprüft haben? Bitte erläutern Sie auch die mögliche Bedeutung von § 12 BeurkG und § 21 BNotO. Eine Beglaubigung der Unterschrift, eine beglaubigte Kopie und eine begründete Aussage über gesellschaftsrechtliche Abschlussbefugnis sollten nicht unter derselben Überschrift verschwimmen.

Fünfte Untervariante ist die praktische Übermittlung: einfacher Farbscan einer unterschriebenen Vollmacht, Ausdruck dieses Scans mit aufgedrucktem Siegelbild, papiergebundene beglaubigte Abschrift oder originär elektronische Vollmacht mit behaupteter digitaler Signatur. Wie sind materielle Formwirksamkeit, Echtheit, Integrität, Urkundenvorlage und Beweiswert jeweils getrennt zu beurteilen? Welche Signaturprüfung und

welche Verbindung zwischen Beglaubigungsvermerk und Ausgangsdokument wären erforderlich? Der schöne Ausdruck eines elektronischen Originals ist noch nicht die Prüfung dieses Originals; ebenso ist ein bloß gedrucktes Siegelbild nicht bereits ein verifiziertes elektronisches Siegel. Eine pauschale Ablehnung jedes elektronischen Dokuments wäre andererseits keine ausreichende Begründung.

Schließlich bitte ich um Prüfung, ob eine geeignete deutsche konsularische Beurkundung oder Beglaubigung konkret verfügbar und für den bestimmten Erklärungsinhalt zweckmäßig sein könnte. Hieraus soll keine Zusage eines Termins oder einer örtlichen Amtsbefugnis abgeleitet werden. Vor allem würde auch eine authentische deutsche Unterschriftsbestätigung nicht ohne Weiteres belegen, dass der Unterzeichner für die indische Gesellschaft die Vollmacht wirksam erteilen konnte. Welche im Gesellschaftsrecht tragfähige Vertretungskette müsste deshalb vor einer solchen Gestaltung feststehen?

8. Nachträgliche Genehmigung oder erneuter Abschluss

Sollte die Einzelbefugnis am 12. Oktober nicht ausreichend bestanden haben, ist der weitere Weg gesondert zu bestimmen. Ich bitte um Prüfung, ob eine nach dem maßgeblichen Recht wirksam beschlossene und durch nachweislich befugte Personen erklärte Genehmigung des bestehenden Kauf- und Abtretungsvertrags in Betracht kommt. § 177 BGB bildet hierfür einen deutschen Ausgangspunkt, beantwortet aber für sich nicht, wer für die indische Gesellschaft genehmigen darf. Ebenso wenig möchte ich ohne kollisionsrechtliche Einordnung behaupten, eine deutsche Genehmigungserklärung beseitige jeden Fehler des indischen Beschlussverfahrens.

Bitte unterscheiden Sie die materielle Form einer Genehmigung nach § 182 Absatz 2 BGB von ihrer notwendigen Nachweisform im notariellen Vollzug und im konkreten Registerverfahren. Muss eine Genehmigung im Wortlaut zwischen schuldrechtlichem Kauf und dinglicher Abtretung differenzieren, die früheren Erklärungen genau bezeichnen und etwaige inzwischen eingetretene Veränderungen berücksichtigen? Welche Folgen hätte ein rechtlich wirksamer Genehmigungsbeschluss für die zeitliche Einordnung der Übertragung und der bereits erteilten Listenbescheinigung? Eine neue Ermächtigung nur für zukünftige Verträge wäre nicht ohne Weiteres dasselbe wie die Genehmigung des bereits geschlossenen Geschäfts.

Eine Aufforderung der anderen Vertragsseite zur Genehmigung nach § 177 Absatz 2 BGB ist bislang nicht festgestellt. Ich bitte, den Zugang einer etwa künftig abgegebenen Aufforderung, ihren besonderen Erklärungsempfänger und die gesetzliche Zweiwochenfrist von bloßen Erinnerungen des Notariats zu unterscheiden. Falls statt einer Genehmigung ein erneuter Abschluss erforderlich oder sachgerecht wäre: Wie wäre der bestehende Vertrag zu behandeln, damit weder ein zweiter Kaufpreis noch eine ungewollte zusätzliche Verpflichtung entsteht? Ohne Abstimmung sollen die bereits geleisteten 840.000 EUR weder nochmals angefordert noch zurückgebucht werden.

9. Notarielle Listenbescheinigung und gerichtlicher Prüfungsmaßstab

Für den eigenen Vollzug der Kollegin bitte ich um Auskunft, welche verlässliche Grundlage eine Bescheinigung nach § 40 Absatz 2 GmbHG voraussetzt und wie mit den nachträglich bekannt gewordenen Widersprüchen umzugehen ist. Kann ein ergänzender Nachweis genügen, muss eine Genehmigung abgewartet oder eine bestehende Bescheinigung berichtigt werden, oder kommt unter bestimmten Voraussetzungen eine neue Liste in Betracht? Bitte unterscheiden Sie eine sachlich falsche Bescheinigung, eine unvollständige Nebenakte und die erst später bekannt gewordene Unsicherheit über eine bereits bescheinigte Veränderung. Das bloße Wiederholen derselben Liste mit neuerem Datum soll keinen Nachweis vortäuschen.

Das Registergericht forderte am 20. Oktober Erläuterungen an und lehnte die Listenaufnahme mit Beschluss vom 28. Oktober ab. Es verwies auf die ältere gemeinschaftliche Zeichnung, die Einzelunterschrift und den hinsichtlich seines Zustandekommens nicht nachvollziehbaren späteren Auszug. Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel hält dem die notarielle Mitwirkung und den begrenzten Prüfungsumfang entgegen. Sie beruft sich auf BGH, Beschluss vom 18. März 2025 – II ZB 11/24, BGHZ 243, 237, Randnummern 33 bis 38: Materielle Unrichtigkeit müsse ohne weitere Ermittlungen sicher und offensichtlich zweifelsfrei feststehen. Ich bitte um Prüfung, wie dieser Maßstab auf den vorliegenden Unterlagenstand wirkt, ohne ihn zur vollständigen Entlastung des bescheinigenden Notars umzudeuten.

Gegenstand ist die Aufnahme einer Gesellschafterliste in den Registerordner. Weder ist die Eintragung eines neuen Geschäftsführers der deutschen GmbH beantragt noch bewirkt eine Listenaufnahme als solche eine konstitutive Eintragung des Gesellschafterwechsels in das Registerblatt. Bitte teilen Sie mit, welche konkreten Nachweise in diesem Verfahren gefordert werden dürfen. Die Grundbuchform des § 29 GBO sollte nicht ungeprüft zum Universalmaßstab werden, nur weil die GmbH eigenes Grundstücksvermögen besitzt. Der Grundstücksbestand bleibt wirtschaftlicher Hintergrund; eine neue Auflassung wird mit der Anteilsübertragung nicht erklärt.

10. Verfahrensstand und erbetene handlungsfähige Auskunft

Der Ablehnungsbeschluss wurde nach dem vorliegenden Schriftwechsel am 29. Oktober bekanntgegeben. Frau Dr. Seidel reichte am 30. Oktober eine als Erinnerung bezeichnete Eingabe ein und bat hilfsweise ausdrücklich um Behandlung als Beschwerde. Das Gericht hat am 5. November den Eingang bestätigt und eine Ergänzung bis 12. November ermöglicht; Statthaftigkeit, Abhilfe oder Vorlage sind damit nicht entschieden. Bitte grenzen Sie die Beschwerde nach § 58 FamFG von der subsidiären Erinnerung nach § 11 Absatz 2 RPflG ab und benennen Sie die für Frist, Form, Berechtigung und Auslegung noch erforderlichen Unterlagen. Eine richtig ausgelegte Eingabe macht eine unzureichende Erwerbervertretung nicht wirksam, kann aber den verfahrensrechtlichen Weg offenhalten.

Ich erbitte eine nach den drei Zeitebenen gegliederte Auskunft: zunächst die Anforderungen an eine verantwortbare Beurkundung mit den damals vorhandenen Papieren; sodann die Bedeutung der später bekannt gewordenen Beschlusskorrespondenz; schließlich eine begründete Auswahl zwischen ergänzendem Nachweis, wirksamer Genehmigung und gegebenenfalls erneuter Beurkundung. Für jede Gestaltung bitte ich um Angabe des ausstellenden beziehungsweise erklärenden Organs, des erforderlichen Inhalts, der materiellen Form, der Nachweisform und des konkreten Verwendungszwecks. Sollten Teile der Auskunft einer weitergehenden Ermittlung indischen Rechts bedürfen, wäre eine präzise Eingrenzung dieser Fragen besonders hilfreich.

Die Beteiligten erwarten eine Entscheidungsvorlage, keine Sammlung ehrwürdiger Vermutungen. Herr Deshmukh möchte die Reisekosten vermeiden, die Veräußerer möchten nicht zweimal verfügen und die deutsche GmbH benötigt gegenüber ihrer Bank eine wahrheitsgemäße Darstellung des Registerstands. Ich bitte deshalb auch um Kennzeichnung, welche dieser Wünsche sich rechtssicher miteinander verbinden lassen und an welcher Stelle ein Unterlagenmangel zunächst offenbleiben muss. Eine gesonderte DNotI-Stellungnahme ist bislang weder ergangen noch gegenüber dem Registergericht als bereits vorliegend bezeichnet worden.

Für Ihre dogmatisch bestimmte und zugleich vollzugstaugliche Auskunft danke ich Ihnen im Voraus. Für Rückfragen stehe ich, nach Abstimmung mit der beurkundenden Kollegin, gerne zur Verfügung.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau

Notar

11 Anlagenverzeichnis

1. Bezuggenommene Unterlagen des Vorgangs; die entscheidenden Tatsachen und Erklärungsinhalte sind vorstehend wiedergegeben.

2. 04_Registerauszug_Spreekern.pdf und 06_Certificate_Incorporation.pdf: Identität und Grunddaten beider Gesellschaften.

3. 07_Articles_Authority.docx, 08_Director_Appointment_DIR12.pdf, 09_MCA_Ansicht_23092026.png, 29_Bestellungsbeschluss_2024.pdf und 30_Consent_Director_2024.pdf: Organstellung und überlieferte Satzungslage.

4. 10_Board_Resolution_01092026.pdf, 27_Umlaufakte_09_Oktober.eml und 28_Ergaenzender_Beschlussauszug.pdf: ältere Ermächtigung, Umlaufkorrespondenz und ergänzender Auszug.

5. 11_Notarial_Certificate_Mumbai.pdf und 12_Apostille_Anlagenblatt.pdf: Umfang der ausländischen Bescheinigung und übermitteltes Beglaubigungsblatt.

6. 14_SPA_Beurkundet.docx, 15_Kaufpreisgutschriften.pdf und 16_Closing_Bestaetigung.eml: Vertrag und Zahlungsstand.

7. 17_Neue_Gesellschafterliste.pdf, 18_Einreichung_Register.pdf und 19_Registergericht_Nachforderung.pdf: Liste, technischer Eingang und Nachfrage.

8. 20_RA_Stellungnahme.docx, 21_Notarieller_Aktenvermerk.docx, 22_Zurueckweisungsbeschluss.pdf, 23_Erinnerung_hilfsweise_Beschwerde.docx und 24_Gericht_Eingang_weiteres_Verfahren.pdf: gerichtlicher Streit und offener Verfahrensstand.

9. 25_Rao_Nachlieferung.eml und 26_Mandantenauftrag_nach_Zurueckweisung.eml: zusätzliche Angaben und aktueller Bearbeitungsauftrag.

10. 32_Deshmukh_kein_zweiter_Berlinflug.eml bis 36_Kollegiale_Vorbesprechung_Mumbai.pdf: Nachlieferungen vom 6. November zu Reiseverzicht, Kopienbefund, nicht ausgeführter Spezialvollmacht und fachkollegialer Mitprüfung; insbesondere Nachricht der Company Secretary zur unveränderten Beschlusslage.

12 Nachweise zu den angesprochenen Prüfungsfragen

§§ 15 und 40 GmbHG: Anteilsgeschäft und Gesellschafterliste

§§ 12 und 17 BeurkG: Vertretungsnachweise und Beurkundung

§ 21 BNotO: Bescheinigungen

§§ 167, 177 und 182 BGB: Vollmacht und Genehmigung

§ 58 FamFG: Beschwerde

§ 11 RPflG: Rechtsbehelf gegen Rechtspflegerentscheidungen

Companies Act 2013, insbesondere Sections 175 und 179, amtlicher Text

Deutsche Vertretungen in Indien: Urkundenüberprüfungen, 16.06.2026

BGH, Beschluss vom 18.03.2025 – II ZB 11/24, Originaltext über DNotI